



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

ACUERDO de 25 de junio de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), relativo a la aprobación definitiva de estudio de detalle de la parcela situada en plaza La Ribera n.º 18. Expte.: 2025/1066A.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2026 adoptó el Acuerdo del que se extrae el siguiente anuncio:

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela sita en Plaza de la Ribera n.º 18, Aranda de Duero (Burgos), promovido por D.ª M.ª del Pilar Cebas Illera DNI ***8778** y D.ª M.ª de los Reyes Cebas Illera DNI ***5677**, redactado por las arquitectas D.ª Ana Isabel Hernando Asenjo DNI ***8120** y D.ª Ruth Mambrilla Cabañas DNI ***0129**, en su versión de fecha 16 de diciembre de 2024, completada con la incorporación de la Ficha n.º 8 del Catálogo Arqueológico CSV n.º 16335435131113240675 y de las determinaciones relativas a:

- La obligación de cesión al Ayuntamiento del 10 % del incremento de aprovechamiento real (105,54 m²), ya sea en suelo o en equivalente económico, cuantificado en 15.825 €, conforme al Art. 41 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Las condiciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de riesgo de inundación y zona de policía del río Duero, en particular las relativas al diseño de la edificación, a la estanqueidad de sótanos y garajes, a la suscripción de declaración responsable de conocimiento y asunción del riesgo de inundación y a la obtención de certificación registral de anotación de la condición de zona inundable.
- La referencia a la necesidad de cumplir la normativa sectorial de telecomunicaciones y de infraestructuras comunes en edificios.

Declarar que el Estudio de Detalle aprobado definitivamente:

- No modifica la clasificación del suelo ni el uso global de la parcela, ni la ordenación general del PGOU vigente.
- Se limita a modificar determinaciones de ordenación detallada (alineación y altura máxima de la edificación) en suelo urbano consolidado, de conformidad con los Arts. 45 LUCyL y 131 a 136 RUCyL.
- No supone un incremento de edificabilidad igual o superior a 500 m² ni un aumento de 5 o más viviendas, por lo que no procede exigir incremento de reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, de acuerdo con el Art. 173 RUCyL.

Disponer que, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de edificación que desarrolle el Estudio de Detalle, la propiedad deberá:

- Cumplir el deber de cesión al Ayuntamiento del 10 % del incremento de aprovechamiento real, ya sea mediante cesión de suelo o mediante ingreso del equivalente económico de 15.825 € en el patrimonio público de suelo.
- Aportar la declaración responsable de conocimiento y asunción del riesgo de inundación y de las medidas de protección civil aplicables, en los términos exigidos por la Confederación Hidrográfica del Duero.
- Aportar certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la anotación registral de que la construcción se encuentra en zona inundable.

Ordenar la publicación del presente acuerdo y de las normas del Estudio de Detalle en el Boletín Oficial de Castilla y León, así como su difusión en la sede electrónica municipal, de conformidad con los artículos 52 LUCyL y el 154 RUCyL.

Disponer la remisión de la documentación completa del Estudio de Detalle, debidamente diligenciada, al Registro de Urbanismo de Castilla y León, de conformidad con el Art. 402 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a los efectos de su archivo y publicidad.

Notificar el presente acuerdo a las promotoras del Estudio de Detalle y a las Administraciones y organismos que han emitido informes sectoriales en el procedimiento, adjuntando copia del documento aprobado definitivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 60 de la ley 5/1999 de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175 del Reglamento de desarrollo así como en al Art. 70.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local; significando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León en plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El instrumento de planeamiento aprobado podrá consultarse íntegramente en la dirección electrónica <https://sede.arandadeduero.es> una vez haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Al presente anuncio se anexa el documento Estudio Detalle –introduciendo ficha n.º 8 del Catálogo a requerimiento Patrimonio– con C.S.V. número 16335435131113240675.

Aranda de Duero, 3 de julio de 2026.

El Alcalde,
Fdo.: ANTONIO LINAJE NIÑO

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA



**ESTUDIO DE DETALLE
PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18
ARANDA DE DUERO
BURGOS**

ARQUITECTAS ANA HERNANDO ASENJO RUTH MAMBRILLA CABAÑAS

1

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

ÍNDICE

MEMORIA VINCULANTE

1. Autoras del encargo y redactoras del documento.
2. Ámbito del Estudio de Detalle y estado actual.
3. Información urbanística.
4. Antecedentes. Objeto y finalidad del Estudio de Detalle.
5. Encuadre legal
6. Justificación de la normativa
7. Justificación de la conveniencia de la solución adoptada.
8. Justificación y análisis de la influencia sobre la ordenación general del municipio y su normativa.
9. Conclusión

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

- I1. PLANO DE SITUACIÓN
- I2. PLANO TOPOGRAFICO Y CATASTRAL DE LA PARCELA
- I3-O1. PLANO DE ORDENACION DE LA ADAPTACIÓN Y REVISIÓN DEL PGOU
PO_5.16 Y PLANO DE PROPUESTA DEL ESTUDIO DE DETALLE

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

MEMORIA VINCULANTE

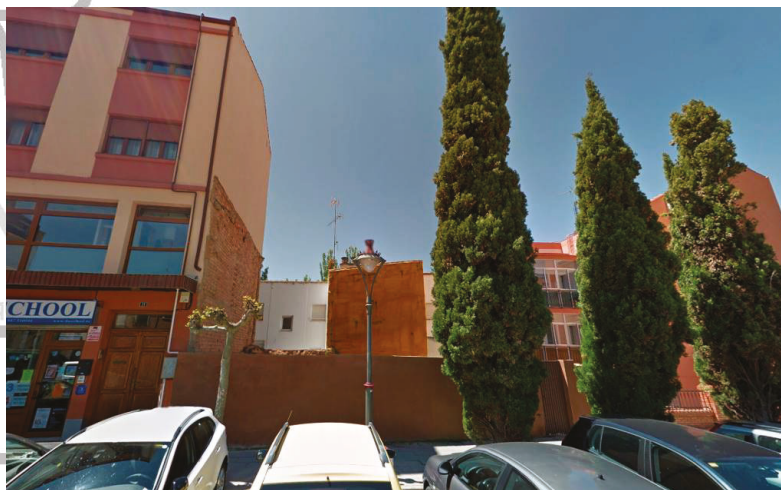
1. AUTORAS DEL ENCARGO Y REDACTORA DEL DOCUMENTO

Se redacta el presente Estudio de Detalle por encargo de Dña. M^a del Pilar Cebas Illera con DNI [REDACTED] 8778 [REDACTED] con domicilio a efectos de notificaciones en [REDACTED] Aranda de Duero (Burgos) y Dña. M^a de los Reyes Cebas Illera, con DNI [REDACTED] 5677 [REDACTED] y domicilio a efectos de notificaciones en [REDACTED] Aranda de Duero (Burgos) ambas como propietarias de la parcela.

Son redactoras de este documento las Arquitectas superiores Dña. Ana Isabel Hernando Asenjo y Dña. Ruth Mambrilla Cabañas, con DNI. [REDACTED] 81.20 [REDACTED] y [REDACTED] 01.29 [REDACTED] pertenecientes al colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este con los números de colegiadas 2.707 y 2.687 respectivamente, y con domicilio profesional en C/ Galicia, 13 2º E de Soria y C/ Diego Laínez, 1 3ºE de Aranda de Duero (Burgos).

2. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE Y ESTADO ACTUAL

El ámbito del Estudio de Detalle es la parcela sita en la Plaza de la ribera, 18 de Aranda de Duero (Burgos). Su referencia catastral es 2637012VM4123N0001HB. La misma es un solar entre medianeras (ambos lados y también fondo) que se encuentra vacío de edificación y vallado con un muro de 2m. de altura revocado en color terroso. La consulta catastral del inmueble se recoge a continuación. La superficie de suelo que figura en catastro es de 119 m2.



ARQUITECTAS ANA HERNANDO ASENJO RUTH MAMBRILLA CABAÑAS

3

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA





GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 2637012VM4123N0001HB

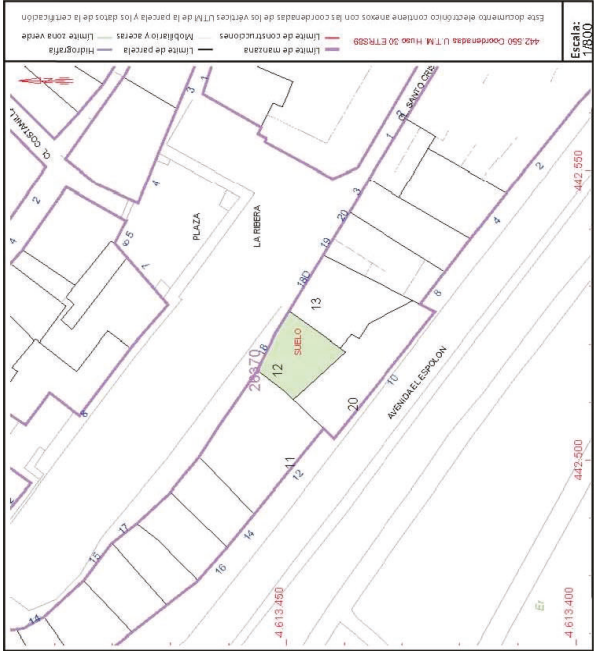
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
PZ LA RIBERA 18 Suelo
09400 ARANDA DE DUERO [Aranda de Duero] [BURGOS]

Clase: URBANO
Uso principal: Suelo sin edif.
Superficie construida:
Año construcción:

PARCELA

Superficie gráfica: 119 m2
Participación del Inmueble: 100,00 %
Tipo:



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Lunes , 9 de Diciembre de 2024

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

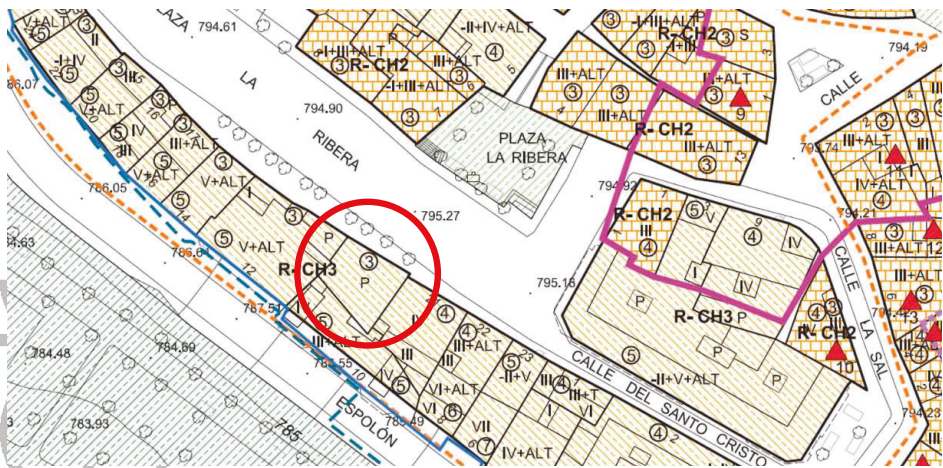
MEMORIA

Sobre la parcela se ha llevado a cabo un estudio topográfico para obtener tanto la forma y superficie real, como las cotas de nivel del mismo. Aunque la superficie de la parcela se mantiene con 119.06m2, la forma y sobre todo la alineación difiere sensiblemente de lo recogido en catastro. Se adjunta plano topográfico superpuesto con catastro en la documentación gráfica de este Estudio de Detalle.

3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA

La parcela sobre la que se desarrolla el Estudio de Detalle se encuentra afectada por la adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero (Burgos) que fue aprobado definitivamente el 2 de junio de 2023 y publicado el 14 de junio de 2023.

La parcela se encuentra contenida según los planos de ordenación en la *Zona de Ordenanza CH-3. Casco histórico Colectiva no tradicional*



Además pertenece al ámbito el ámbito delimitado como “Centro Histórico” que recogía el Plan Especial de Reforma Interior Conservación y Valoración Histórico Artístico (PECH/1990).

En las fichas por manzanas de este ámbito se recoge como sigue:

Dirección postal	Parcela catastral	IMAGEN	Parámetros de la edificación					Uso existente					Estado conservación		
			Superficie (m ²)		Edificabilidad		Ocupación		Altura n/plantas	Específico	Planta baja			Plantas superiores	
			Parcela	Construida	d m ² /m ²	m ²	%	fachada principal			fachada posterior	uso principal		otros usos	
Pza La Ribera 18	26370-12		119		0,00		0,00		solar					solar	

PECH			Otra protección	Protección						Ámbito de rehabilitación	
Zona de ordenanza	Grado protección	Altura		Zona ordenanza	Altura	Edificio catalogado	Grado protección	Protección arqueológica	Ficha		
5.1.2 Casco	D	3		R-CH-3	4	NO		Protección integral trazado de la muralla y su entorno			

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

DN-NU Normativa Urbanística. Fichas

ZONA DE ORDENANZA		CASCO HISTÓRICO Colectiva no tradicional	R-CH.3			
TIPOLOGÍA		Edificación en manzana cerrada entre medianeras con patio de parcela.				
APLICACIÓN		Esta ordenanza se completa con las Fichas específicas de las manzanas que conforman el casco histórico.				
USOS	Clase	Categoría	Situaciones			
			A	B	C	
Uso específico						
Residencial	Vivienda	Colectiva				
Usos compatibles						
Residencial	Residencia comunitaria		X			
	Unifamiliar		X			
Garaje-aparcamiento	Privado			X	X	
Terciario	Hospedaje	Alojamiento hotelero	X			
		Alojamiento turístico	X			
		Albergue turístico	X			
	Establecimiento Restauración		X	X		
	Comercial	Comercio tradicional		X		
		Autoservicio		X		
	Oficinas			X		
	Terciario recreativo	Con aforo Tipo I		X		
	Otros servicios terciarios			X		
Industrial	Clase C. Taller compatible	Categoría 1*		X		
Equipamiento	Educativo/ Docente		X	X		
	Cultural		X	X		
	Sanitario		X	X		
	Social y Asistencial		X	X		
	Religioso		X	X		
	Deportivo		X	X		
	Administrativo		X	X		
	Seguridad		X	X		
Servicios Urbanos			X			
Los usos compatibles no podrán ocupar más del 40% de la superficie edificable, salvo cuando se permite el desarrollo de un uso concreto en edificio exclusivo.						
Usos prohibidos						
El resto de los no mencionados.						

- A. En edificio exclusivo
- B. En planta baja asociada o no a otras plantas de piso del edificio, a semisótano o a la primera planta de sótano en edificios de uso residencial.
- C. En planta baja, semisótano y plantas superiores de edificios de uso no residencial.

estudio

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

DN-NU Normativa Urbanística. Fichas

ZONA DE ORDENANZA	CASCO HISTÓRICO Colectiva no tradicional	R –CH.3
-------------------	--	---------

PARCELACIÓN Y VOLUMEN

Parcela mínima	100 m ²
Frente mínimo de parcela	10 m
Retranqueos	Fachada Prohibido
	Linderos Prohibido
Edificabilidad máxima	Se fija por fondo y altura. La edificación principal se alineará a fachada.
Ocupación máxima de parcela	La señalada por el fondo máximo edificable en planta de piso 100% en planta baja
Fondo máximo edificable	15 m en planta piso 100% en planta baja.
Altura máxima	Señalada en planos y en la Ficha específica de la parcela que forma parte de esta Ordenanza. Se establecen para planta baja las siguientes determinaciones: • 3,65 m de altura libre máxima • 2,80 m de altura libre mínima
Sótano	Permitido
Bajo cubierta	Permitido
Ático	Prohibido
▪ Se mantendrá el parcelario existente.	

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN

En edificios con protección integral y estructural se mantendrán las alturas existentes, para sustituciones la altura total de las edificaciones se limita, además de en función del número máximo de plantas autorizadas.

Nº de plantas	Altura máxima (m)
1	3,90
2	7,00
3	10,00
4	13,00

CONDICIONES DE PARCELACIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

Se aplicarán las condiciones establecidas para la Ordenanza R-CH.2 Residencial tradicional, excepto la construcción de baburriles que se prohíben expresamente.

Zona de ordenanza CH-2

CONDICIONES DE PARCELACIÓN

Se consideran edificables las parcelas catastrales inferiores a la mínima establecida existentes en el momento de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, sin perjuicio de que se establezcan condiciones para las segregaciones.

Se permite la agregación de parcelas en los siguientes casos:

- Manzanas completas cuando se trate de una promoción única. Se mantendrán las características urbanísticas particulares de cada una de las parcelas catastrales agrupadas, reflejándose en fachada la composición propia de cada parcela, con escaleras y acceso individualizado.
- Agregación de parcelas colindantes siempre que se cumplan al menos dos de las siguientes condiciones:
 - Que el frente de parcela a la vía pública sea menor de 6 m
 - Que el resultado de la agrupación no origine un nuevo frente de parcela superior a 10 m.
 - Que la superficie de alguna de las parcelas sea inferior a 60 m²Será necesario además que se refleje en fachada el parcelario histórico existente en el momento de la entrada en vigor del presente Plan.
- Cuando no sea posible garantizar la accesibilidad de la edificación en una sola parcela se podrán agregar un máximo de dos parcelas, sin que sean de aplicación las limitaciones del apartado anterior. Se requerirá justificación técnica de la necesidad de la agrupación y autorización previa del Ayuntamiento.

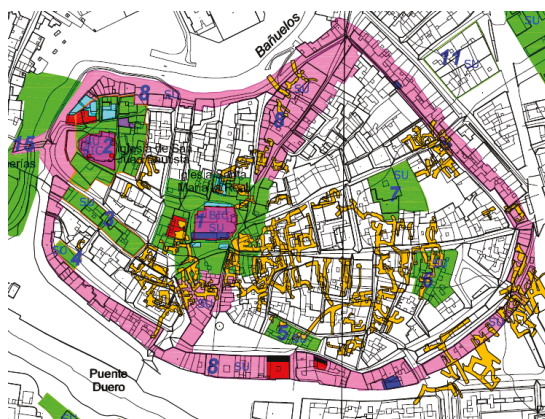
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

CONDICIONES ESTÉTICAS

- En la composición de fachadas de nuevas edificaciones, se tendrán en cuenta las características compositivas de la arquitectura tradicional y la integración en su entorno próximo. Se presentarán alzados compuestos con los edificios colindantes que lo garanticen.
- En el empleo de los materiales se deberá tener en cuenta la entonación general del ambiente y los colores y texturas de los materiales tradicionalmente utilizados: revocos blancos o con pigmentación natural en tonos claros y preferentemente dentro de la gama comprendida entre el ocre y el tierra, piedra natural y ladrillo de tejar exclusivamente en tonos rojizos.
- La carpintería exterior irá en colores tradicionales; no se permite el aluminio anodizado en bronce y en su color, ni el acero inoxidable.
- Los elementos de cerrajería serán metálicos y ligeros, pintados en tonos oscuros mate; preferentemente marrón, negro o verde oscuro.
- Las fachadas secundarias abiertas a espacios públicos o que puedan ser visibles desde éstos así como las medianerías descubiertas, cajas de escalera y ascensor, chimeneas, etc, deberán ser tratadas con los mismos criterios, en cuanto a materiales y colores, que las fachadas principales.
- La cubierta de los edificios será inclinada y tendrá una pendiente igual o inferior a 50%. Estará formada por planos continuos sin quiebras en sus vertientes; se permiten baburiles con las condiciones establecidas en el artículo 112 Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de cornisa del edificio proyectado de la Normativa Urbanística, con las siguientes excepciones:
 - Los vuelos y salientes permitidos serán de:
 - 0,40 m en calles de hasta 6 m
 - 0,60 m en calles de más de 6 m
 - Los vuelos de aleros y cornisas no sobrepasarán el 5% del ancho de calle, con un máximo de 0,50 m
- La iluminación y ventilación de los espacios bajo cubierta se realizará preferentemente por los testeros y/o por ventanas inclinadas situadas en el plano de las vertientes de la cubierta. Se permite también la iluminación a través de baburiles.
- Los materiales de cubierta deberán ser de teja cerámica curva en colores tierra.
- Se prohíbe dejar cierres provisionales en locales de planta baja. Será obligatorio mantener un diseño estético de carácter unitario para todo el conjunto de las fachadas, incluida esta planta. Las plantas bajas se considerarán parte inseparable del resto de la fachada y su cerramiento deberá venir definido en el correspondiente proyecto de edificación
- En el volumen delimitado por los soportales, se permiten salidas de ventilación de locales, pero se prohíben salida de humos, gases o extractores de cocina. Los rótulos publicitarios u otras instalaciones deben ubicarse exclusivamente en el paramento del propio local.
- No se permitirán marquesinas, y los anuncios deberán limitarse al espacio de los huecos de planta baja.
- Se prohíben expresamente los cuerpos volados cerrados y las terrazas en fachada.
- Se prohíben los materiales cerámicos en fachada, así como la reproducción "falsa" de los invariantes tradicionales que, en todo caso, deben tener la función constructiva que les corresponda.
- No se permite el cerramiento o cubrición de balcones.

Además, la parcela se encuentra recogida en el Catálogo Arqueológico de la RPGOU, donde se le otorga un grado de protección preventiva, trazado de la muralla y su entorno. FICHA N°8. Esta afección arqueológica no será modificada por el presente ED.



4. ANTECEDENTES. OBJETO Y FINALIDAD DEL ESTUDIO DE DETALLE

En la información urbanística anterior, en la documentación tanto escrita como gráfica se observa:

- En cuanto a la alineación de la parcela.

En el plano PO-5.16 *Zonas de ordenanza. Alineaciones. Gestión*, la alineación que se marca para la parcela coincide con el muro que actualmente hace de cierre del solar y que parece corresponderse con el trazado de la antigua edificación que en esa parcela existió. Este muro hace un quiebro respecto de la alineación de la fachada colindante por la izquierda (en adelante fachada de la EDIFICACIÓN A).



Quiebro existente

La polilínea de la parcela de catastro superpuesta con la polilínea de los límites físicos de la parcela obtenida con el levantamiento topográfico parecen coincidir en cuanto a la parcela que nos ocupa pero no así al borde del edificio colindante.

En todo caso parece deseable que la alineación de fachada no tenga quiebros y sea trazada desde el punto de intersección de la vía pública con la EDIFICACIÓN A (PUNTO A) al mismo punto de intersección (PUNTO B) con la parcela colindante por la derecha (en adelante EDIFICACIÓN B), siguiendo la dirección de ambas alineaciones. Así se crearía un lienzo recto de fachadas sin quiebros ni retranqueos, evitando dejar a la vista el testero que se crearía en esa parte y también ser un obstáculo innecesario a nivel de la acera. En caso contrario ese rincón puede ser un lugar donde se acumule suciedad siendo insalubre.

Esta corrección del trazado de la alineación supondría la cesión de 3.38m² de parcela al viario público.

- En cuanto a la asignación del número de alturas

En el plano PO-5.16 *Zonas de ordenanza. Alineaciones. Gestión*, el número de alturas asignado a la parcela que nos ocupa es 3. Sin embargo en la ficha de la manzana que completa las fichas por ordenanza, en concreto en la manzana 32b, el número de alturas que se le asigna es 4. Observando esa misma documentación (plano y ficha) para la parcela colindante (EDIFICACIÓN A) se puede observar que ambas estuvieron calificadas en el PECH con 3 alturas, en la ficha ambas están calificadas con 4, sin embargo en el plano de ordenación, la parcela que nos ocupa posee 3 y la colindante 4.

Más allá de la discrepancia entre plano y ficha y observando las características muy similares de ambas parcelas (tamaño, forma, fondo de parcela, frente a la anchura de la Plaza la Ribera,

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

mismo colindante en el linde trasero, etc.) parece deseable que ambas posean el mismo número de alturas para conseguir un frente de fachadas unitario, sin dejar testeros medianeros al aire entre ellas por la diferencia de altura de una planta completa.



Frente de fachadas desde la zona estrecha de plaza la Ribera



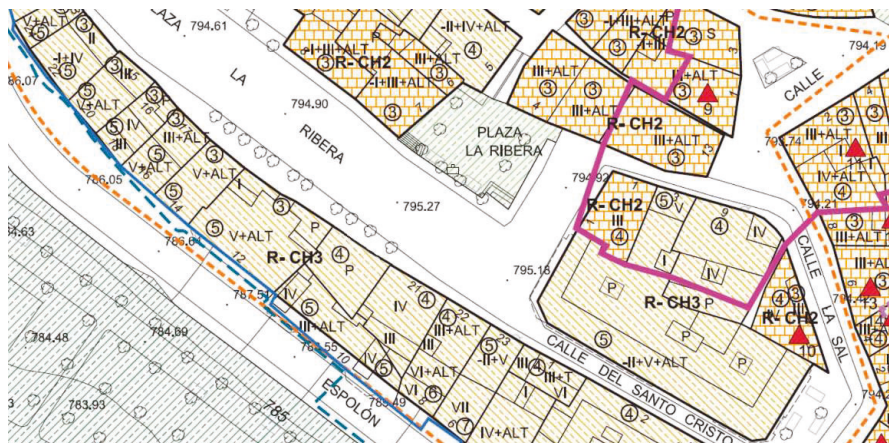
Frente de fachadas desde la zona ancha de plaza la Ribera

Por lo tanto el **objeto de este Estudio de Detalle** es completar y/o modificar la ordenación detallada de la parcela señalada para conseguir crear un frente de fachadas unitario, por un lado modificando la alineación y por otro lado solventando la discrepancia en cuanto a alturas existente entre los distintos documentos del Plan General. Se opta en este último caso, por la altura que parece más lógica y crea una mejor solución ambiental y paisajística rematando mejor el frente de fachadas y los testeros de medianera. Así con el cambio del trazado de la alineación y dejando la calificación en 4 alturas, la futura construcción edificable en la parcela que nos ocupa estaría directamente igualada en planos, tanto de alineación como de altura, con la colindante EDIFICACIÓN A. Con la colindante EDIFICACIÓN B, esta igualación o armonización se antoja imposible, al dar esta a dos calles (Plaza de la Ribera y C/ Espolón) siendo el frente a la plaza el

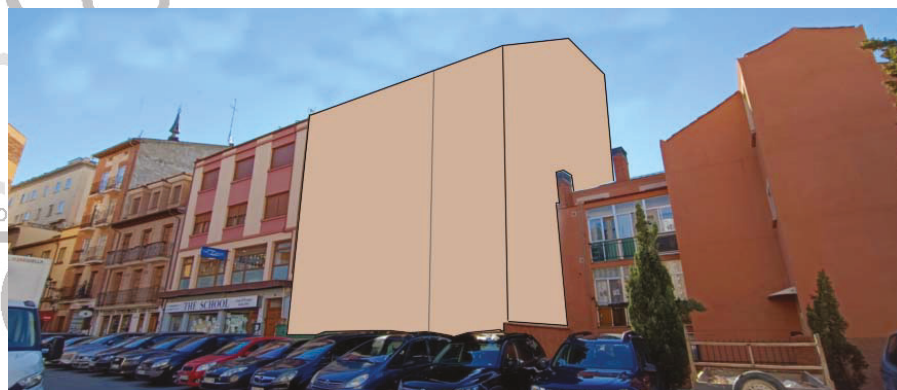
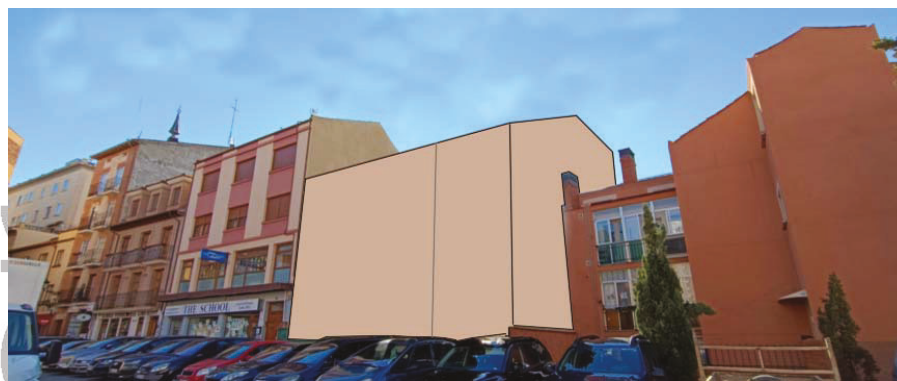
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

fondo del edificio edificado, donde se situa el patio de parcela, dando lugar a un conjunto de volúmenes irregulares.



Plano propuesto ED



Esquema de volúmenes con 3 y 4 alturas.

ENCUADRE LEGAL

ARQUITECTAS ANA HERNANDO ASENJO RUTH MAMBRILLA CABAÑAS

11



ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

El presente Estudio de Detalle se redacta conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística vigente, más concretamente en base a:

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. RD 7/2015 , de 30 de octubre	BOE 31 10 15
SE DECLARA en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los 4, 9, 11, 22, 24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1; y que el inciso señalado del art. 11.4.b) y el 11.4.c) son constitucionales según el f.º 23, por Sentencia 143/2017 , de 14 de diciembre	BOE 17 01 18
Corrección de errores en la Sentencia del TC 143/2017, de 14 de diciembre, en BOE núm. 34 de 7 de febrero de 2018	BOE 07 02 18
SE DECLARA en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 9, 11, 24 y 42; y la constitucionalidad, interpretado conforme al f.º 2.c) de lo señalado del art. 11.4.b) y c), por Sentencia 75/2018 , de 5 de julio	BOE 06 08 18
SE MODIFICA la disposición adicional 10, por RD-L 35/2020 , de 22 de diciembre	BOE 23 12 20
SE MODIFICA el art. 20.1.c), por L 7/2021 , de 20 de mayo	BOE 21 05 21
SE MODIFICA el art. 9.5. a) y h), por RD-L 19/2021 , de 5 de octubre	BOE 06 10 21
SE MODIFICA el art. 9.5.a) y h), por L 10/2022 , de 14 de junio	BOE 15 06 22
SE MODIFICA el art. 20.1.b), por L 12/2023 , de 24 de mayo	BOE 25 05 23

Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León L 10/1998 , de 5 de diciembre	BOCyL 10 12 98
SE MODIFICA el art. 24, por L 13/2003 , de 23 de diciembre	BOCyL 30 12 03
SE MODIFICA los arts. 23 y 24, por L 9/2004 , de 28 de diciembre	BOCyL 31 12 04
SE MODIFICA los arts. 20.2 y 22.2, por L 13/2005 , de 27 de diciembre	BOCyL 29 12 05
SE MODIFICA los arts. 16.1, 22.1 y 24.6, por L 14/2006 , de 4 de diciembre	BOCyL 18 12 06
SE MODIFICA los arts. 11.2, 12, 13.3, 17.3, 18 y 22 a 24, por L 3/2010 , de 26 de marzo	BOCyL 30 03 10
SE MODIFICA el art. 13.2 y .3, por L 1/2013 , de 28 de febrero	BOCyL 07 03 13
SE DEROGA la disposición adicional 3 y SE MODIFICA el art. 14.1, por L 7/2013 , de 27 de septiembre	BOCyL 01 10 13
SE DEROGA los arts. 14.2.d), 16.3, 17.1.h) y 29.4 y SE MODIFICA los arts. 17 a 20, 24, 25 y 29, por L 7/2014 , de 12 de septiembre	BOCyL 19 09 14
SE MODIFICA los arts. 20.2, 22.3, 24 y 25.3, por L 4/2024 , de 9 de mayo	BOE 16 07 24

Ley de Urbanismo de Castilla y León L 5/1999 , de 8 de abril	BOCyL 15 04 99
SE DEROGA el art. 138.2.b) y los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria 3 y SE MODIFICAN los arts. 38, 52, 55 y 58, por L 10/2002 , de 10 de julio	BOCyL 12 07 02
SE MODIFICA el art. 127.1, por L 21/2002 , de 27 de diciembre	BOCyL 30 12 02



ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

SE MODIFICA los arts. 14.a), 39, 41.e), 42.2, 44.2.e), 132 y 124, por L 13/2003 , de 23 de diciembre	BOCyL 30 12 03
SE MODIFICA los arts. 33, 38 y 128, por L 13/2005 , de 27 de diciembre	BOCyL 29 12 05
SE MODIFICA el art. 125.1.e), por L 9/2007 , de 27 de diciembre	BOCyL 28 12 07
SE MODIFICA determinados preceptos, SE MODIFICA parcialmente y SE AÑADEN los arts. 52 bis, 55 bis, 68 bis y las disposiciones adicionales 5 y 6, por L 04/2008 , de 15 de septiembre	BOCyL 18 09 08
SE MODIFICA el art. 17.2.c), por L 17/2008 , de 23 de diciembre	BOCyL 29 12 08
SE MODIFICA art. 129 y SE MODIFICA el art. 110, por L 9/2010 , de 30 de agosto	BOCyL 07 09 10
SE AÑADE la disposición adicional 7, L 19/2010 , de 22 de diciembre	BOCyL 23 12 10
SE MODIFICA los arts. 136 a 138, por L 1/2012 , de 28 de febrero	BOCyL 29 02 12
SE DEROGA el art. 21.3, SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por L 7/2014 , de 12 de septiembre	BOCyL 19 09 14
SE DEROGA lo indicado por L 8/2014 , de 14 de octubre	BOE 31 10 14
SE DEROGA L8/2014 por D-L 1/2015 , de 12 de noviembre de 2015	BOCyL 13 11 15
SE MODIFICA el art. 16.1.g), por L 4/2015 , de 24 de marzo	BOCyL 30 03 15
SE AÑADE la disposición adicional 11, por L 2/2017 , de 4 de julio	BOE 16 08 07
SE MODIFICAN los artículos 23 y 25, por L5/2019 , de 26 de marzo	BOCyL 26 03 19
SE MODIFICAN los arts. 97, 99, 105 bis y 125, por D-L 4/2020 , de 18 de junio	BOCyL 19 06 20
SE MODIFICA los arts. 25, 152.4, 156 y 157, por D-L 2/2022 , de 23 de junio	BOCyL 24 06 22
SE MODIFICA los arts. 23.2, 25.5 y 58, por L 1/2023 , de 24 de febrero	BOE 13 03 23
SE MODIFICA los arts. 25.1.a), 99.1.d), 145.2 y SE AÑADE la disposición adicional 12, por L 4/2024 , de 9 de mayo	BOE 16 07 24
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León D 22/2004 , de 29 de enero	BOCyL 02 02 04
SE MODIFICA por D 99/2005 , de 22 de diciembre	BOCyL 26 12 05
SE MODIFICA por D 68/2006 , de 5 de octubre	BOCyL 11 10 06
SE MODIFICA por D 6/2008 , de 24 de enero	BOCyL 25 01 08
SE MODIFICA por L 4/2008 , de 15 de septiembre	BOCyL 18 09 08
SE MODIFICA por D 45/2009 , de 9 de julio	BOCyL 17 07 09
SE MODIFICA por D 10/2013 , de 7 de marzo	BOCy L13 03 13
SE MODIFICA por D 24/2013 , de 27 de junio	BOCy L03 07 13
SE MODIFICA por L 11/2013, de 27 de diciembre	BOCyL 27 12 13
SE MODIFICA por D 32/2014 , de 24 de julio	BOCyL 28 07 14
SE MODIFICA por L 7/2014 , de 12 de septiembre	BOCyL 19 09 14

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

SE MODIFICA por L 10/2014, de 22 de diciembre	BOCyL 29 12 14
SE MODIFICA por D 06/2016 , de 3 de marzo	BOCyL 04 03 16
Corrección de errores D 06/2016	BOCyL 15 04 16
SE MODIFICA por D6/2021, de 11 de marzo	BOCyL 15 03 21
Medidas sobre Urbanismo y Suelo L4/2008 , de 15 de septiembre	BOCyL 18 09 08
Instrucción Técnica Urbanística para la aplicación del Reglamento de Urbanismo tras la entrada en vigor de la L 4/2008 Orden FOM 1602/2008	BOCyL 19 09 08
Ordenación de la Cartografía en Castilla y León. D82/2008, de 4 de diciembre	BOCyL 10 12 08
Instrucción Técnica Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril.	BOCyL 08 04 16
Adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero (Burgos). ORDEN MAV/747/2023, de 2 de junio	BOCyL 14 06 23

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA

Según señala el art. 131 del RUCyL:

“Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto:

a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.”

En referencia al artículo 132.1 del RUCyL donde se dice: *“No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento general en vigor.”*

estudio de En este caso el municipio de Aranda de Duero cuenta con Plan General de Ordenación Urbana, cuya última adaptación y revisión fue aprobada definitivamente el 2 de junio de 2023. En su artículo 14.3. de la Normativa Urbanística hace referencia a los Estudio de Detalle diciendo: *“... se formularán con el objeto de completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado...”*.

Según señala el art. 133.1 del RUCyL:

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

“En suelo urbano consolidado los Estudios de Detalle deben limitarse a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las que hubiera establecido el instrumento de planeamiento general, de entre las previstas: a) en los artículos 92 a 100 para los municipios con PGOU (...).”

En este Estudio de Detalle no se alteran las determinaciones y previsiones de ordenación general, modificando y concretando únicamente determinaciones de ordenación detallada.

El art. 92 b), 95 y el 127 del citado RUCyL, entre las determinaciones de ordenación detallada cita la asignación de sistemas locales de vías públicas, por lo que los aspectos concretados y modificados en este Estudio de Detalle, entre ellos las alineaciones, se consideran un parámetro de ordenación detallada, distinta de la ordenación general a la que se refiere el art. 118 y siguientes del RUCyL.

Así mismo y tal y como se refleja en el artículo 92 a) la ordenación detallada del suelo urbano consolidado comprende la calificación urbanística. A su vez, según recoge el artículo 94 b) la calificación urbanística comprende *“La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad, que puede expresarse de forma numérica o de forma volumétrica.”* En este caso y puesto que la definición de la intensidad de uso es de forma volumétrica, la altura máxima del edificio en cuanto a número de plantas se considera un parámetro de ordenación detallada.

En referencia al artículo 132.3 del RUCyL donde se dice: *“ Los estudios de detalle deben también ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública”*

Las modificaciones y concreciones que se establecen en el presente Estudio de Detalle son coherentes con los criterios establecidos por el propio planeamiento general.

Toda la ordenación general del PGOU se basa en varios objetivos principales que se fundamentan en tres conceptos: **rehabilitación integral en suelos urbanos**, **reordenación de bordes y piezas no consolidadas** y **planificación de suelo en áreas de oportunidad**. Entre varios de esos objetivos se encuentran:

- a. Regenerar y reordenar la trama urbana consolidada y la relación entre las distintas piezas, desde una nueva visión global de la ciudad y sus sistemas.
- b. Establecer las condiciones de crecimiento y *sutura del núcleo urbano* a medio y largo plazo, con criterios de reserva de suelo.

En su memoria vinculante, artículo 2.3. Calificación y Zonas de Ordenanza se dice: *“ (...) En la zonificación que ha permitido delimitar las siguientes zonas de ordenanza se ha tenido en cuenta la existencia de documentos de planeamiento de desarrollo que en base a unos parámetros urbanísticos concretos han generado algunos de los barrios que componen la ciudad existente; en estos casos se han respetado y mantenido las ordenanzas que dieron lugar a estos ámbitos concretos, considerando que aún quedan parcelas sin edificar para las cuales se mantienen las condiciones de edificación de las parcelas colindantes...”*

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

En este caso, que la parcela es una de las pocas parcelas vacías en el frente de calle de la Plaza de la Ribera, lo que se pretende con lo expuesto en el presente Estudio de Detalle, es asimilar la futura edificación lo más posible tanto en altura como en alineación a la colindante EDIFICACIÓN A, creando un conjunto volumétrico coherente, que remate y suture ese frente, que además coincide con la zona de ensanche de la plaza. Eso es lo que se entiende que se pretendía cuando en la ficha por manzanas se señalaron ambas parcelas con 4 alturas, pese a que en los planos aparezca señalada con 3.

En concreto en el artículo 11 de la adaptación y revisión del PGOU se habla de la interpretación y jerarquización de la documentación y en el mismo se dice: *“Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes y la realidad social en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidades expresados en la Memoria. En caso de duda o imprecisión serán de aplicación los siguientes criterios: (...)*

b) En caso de contradicción entre Normas y Planos de Ordenación, prevalecerán las regulaciones detalladas del suelo contenidas en las Normas. En caso de discordancia referida a la clasificación o la calificación urbanística de los terrenos, predominará la delimitación gráfica contenida en los planos sobre cualquier otro documento.

Con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión de las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta a los intereses públicos.”

En este caso, a criterio de las redactoras que suscriben, parece claro que se trata de una discrepancia que debe interpretarse en favor de tener 4 alturas, que es lo contenido en las Normas y lo que generará menor impacto paisajístico-volumétrico al rematar mejor las medianeras. Sin embargo y puesto que en este mismo artículo se dice *“La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Aranda de Duero en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.”* se justifica a continuación el cambio del parámetro de 3 a 4 alturas por si por parte del Ayuntamiento se interpretase en favor de 3.

estudio de arquitectura

En referencia al artículo 132.3 del RUCyL donde se dice: *“ Cuando un Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones de ordenación detallada establecidas previamente por el Plan General de Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico, dicha modificación debe identificarse de forma expresa y clara, y justificarse adecuadamente.(...)”*

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

El presente Estudio de Detalle recoge sobradas justificaciones de la conveniencia de las propuestas de modificación planteadas. En toda la documentación, tanto gráfica como escrita de la cual se compone, se identifican estas claramente.

“ (...) En particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del número de viviendas previstos en suelo urbano consolidado, el Estudio de Detalle debe prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el artículo 173.”

Art. 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población.

Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca

el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto:

a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede ser dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre que la Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación.

b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más.

En caso de que, como se ha dicho anteriormente, la asunción de 4 alturas fuera interpretada como una modificación, la misma supondría en todo caso un aumento del volumen edificable menor de 500 m² (la parcela tiene 119m² y se ceden en planta 3.38m²) y en ningún caso se podrían edificar en esa planta adicional 5 viviendas o más, por lo tanto no es necesario el incremento de reservas. Los propietarios afectados por esta modificación son únicamente las dos promotoras del presente Estudio de Detalle.

estudio de arquitectura

La parcela se encuentra recogida en el Catálogo Arqueológico de la RPGOU, donde se le otorga un grado de protección preventiva, trazado de la muralla y su entorno. FICHA N°8_El presente ED no supone modificación ninguna sobre esa ficha ni sobre el grado de protección en ella señalado. La misma se recoge, tal cual aparece en la RPGOU, en el anexo I.

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

Según señala el art. 136 del RUCyL:

“Los Estudios de Detalle deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones. En todo caso deben contener una memoria vinculante donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, y se incluya un “resumen ejecutivo” que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración (...). Así mismo se hará referencia a los siguientes aspectos:

- a) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle respetan las determinaciones de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.*
- b) En su caso, relación y justificación de las modificaciones o sustituciones totales que se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico.*
- c) En su caso, relación y justificación de las determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico.”*

El presente estudio de Detalle da respuesta conteniendo toda la documentación requerida en el anterior artículo.

En cuanto a la tramitación administrativa del presente Estudio de Detalle se rige por lo determinado en a los Art. 153 a 161.

Las promotoras del presente Estudio de Detalle son competentes para ello, tal y como se expone en el art. 149 del RUCyL: *“Los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por el Ayuntamiento como por otras Administraciones públicas y por los particulares, sin perjuicio de que su aprobación corresponda a las Administraciones públicas competentes en cada caso.”*

6. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

La justificación de la conveniencia de la redacción del presente Estudio de Detalle se fundamenta en la necesidad de la adaptación de la ordenación detallada de la parcela a la que se refiere a la realidad existente. Además mediante el mismo se aclara y concreta la discrepancia en el señalamiento de alturas existente entre los distintos documentos del PGOU, en concreto entre el plano de ordenación y la ficha por manzanas contenida en la Normativa Urbanística.

La zona donde se sitúa la parcela es el Casco Histórico de la ciudad, en concreto la Unidad Urbana UU-1, que incluye el ámbito del casco antiguo. En dicho casco el planeamiento general se

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

plantea objetivos de rehabilitación urbana, ya que por sus características es la zona de la ciudad con mayor densidad de elementos y enclaves a preservar.

Dentro de los objetivos del PGOU, señalados para el casco histórico en la memoria vinculante, se recoge que estos se dirigen, entre otras cosas, a *“regenerar zonas del Casco degradadas, bien por el deterioro de la edificación, por las condiciones de urbanización o por necesidad de reequilibrio social.”* y se plantean actuaciones de forma integrada para revitalizar el mismo, llevando a cabo edificación y rehabilitación de edificaciones nuevas para uso residencial. También se plantean actuaciones para mantener la escena urbana tradicional, paliando tipologías agresivas con el paisaje urbano del casco y proteger y preservar escenas urbanas de calidad.

De hecho en la memoria de gestión art. 7. *Gestión y ejecución del suelo urbano*, se dice: *“La mayor parte de las propuestas programadas del PGOU se centran en la recuperación, consolidación o reordenación del suelo urbano, tanto de la ciudad ya consolidada como de los vacíos que en la propia transformación a lo largo del tiempo han ido surgiendo.”* El hecho de encontrarse en un enclave a cuidar y preservar se confirma con la catalogación arqueológica que afecta a toda la hilera que hace el cierre de la Plaza de la Ribera respecto del paseo Espolón, zona de la ribera, puesto que ahí se situó la antigua muralla.

Parece evidente además, que la configuración del parcelario y los edificios existentes, sumada a las alineaciones y alturas marcadas por la reciente adaptación y renovación del PGOU, supone el mantenimiento a muy largo plazo de las fachadas ya construidas, con todas sus características: altura, huecos, materiales, etc.

Por tanto, parece deseable y justificado el que la futura edificación que se construya en la parcela que nos ocupa, alcance la misma altura que la colindante, pudiendo dar continuidad a la línea de aleros y unificando así todo el frente de edificación en la zona más ancha de la plaza de la Ribera. Además esto permitiría ocultar por completo la medianera de la parcela colindante por la izquierda, EDIFICACIÓN A, sin dejar hastiales medianeros consecutivos al aire por la diferencia de alturas. Se planteará un tratamiento adecuado, acorde con la fachada, de la nueva medianera propia, que inevitablemente quedará al aire al coincidir con la zona del patio trasero de la EDIFICACIÓN B, cuya fachada principal da frente a C/ Espolón.

Así mismo parece deseable eliminar el quiebro en la alineación, que además existe físicamente aún en la realidad in situ, y que parece venir heredado de la traza de la antigua edificación que allí existió. Así se da continuidad tanto al trazado de la acera como al plano de fachadas (con la EDIFICACIÓN A, ya que no es posible con la EDIFICACIÓN B al aparecer el patio vecino)

No se produce por tanto una alteración sustancial de las previsiones contenidas en el PGOU. Además mejora las condiciones estéticas y ambientales del frente de fachadas de esa manzana a la Plaza. Por todo lo anterior se puede afirmar que su grado de incidencia no altera el

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

modelo urbanístico preestablecido y mejora sustancialmente tanto el aspecto de la vía urbana, como el carácter de ese frente de viviendas de la manzana.

La concreción de la discrepancia o modificación en cuanto a la altura, aumenta el volumen edificable de la construcción por la elevación del sólido capaz, traduciéndose en un aumento de superficie edificable de unos 115.68 m² (119.06m²-3.38m²). La superficie es menor de 500 m² que el RUCyL en su art. 173 establece como límite para la no reserva de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas. En ese mismo artículo se establece además como límite un aumento de 5 viviendas. En este caso y puesto que la superficie construida máxima solo podría aumentar esos 115.68 m², la modificación de la altura (parámetro de ordenación detallada) en ningún caso puede suponer el aumento de 5 viviendas.

Por otra parte con la modificación de la alineación se ceden 3.38m² de parcela privada al sistema de viario público, lo que supone una pérdida de aprovechamiento de 13.52m² (3.38m² x 4 plantas).

En la memoria de gestión, dentro de la memoria vinculante del punto 7.1.1. *Suelo regulado directamente por ordenanza*, se dice: “ *En las parcelas de suelo urbano consolidado en las que se incrementa el aprovechamiento real sobre el establecido por el Plan General que se revisa, la sustitución o ampliación de la edificación existente conlleva la obligación de cesión al Ayuntamiento del 10% del incremento del aprovechamiento, o de su equivalente económico, tal como establece el artículo 41 del RUCyL. (...) La obligación de cesión se establece en el momento de sustitución o ampliación de la edificación existente, con incremento de edificabilidad.*”

Puesto que en el PECH/1990 marcaba una altura de 3 plantas y el PGOU marca 4 en su ficha de manzana, aunque no se produce como tal una sustitución o ampliación por tratarse de un solar, se entiende que existiría obligación de cesión del 10% del incremento del aprovechamiento. Se considera cumplida la obligación, puesto que el incremento del aprovechamiento es de una planta (119.06m²) y la cesión que se realiza al ceder a la vía urbana 3.38m² por el cambio en la alineación supone una pérdida de aprovechamiento de 13.52m² (3.38m²x4).

7. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO Y SU NORMATIVA.

Tal y como se ha expuesto anteriormente la modificación a la que afecta el presente Estudio de Detalle se ciñe al ámbito descrito en el punto 2 de esta memoria, es decir a la parcela sita en Plaza de la Ribera, 18. En los demás aspectos no supone influencia alguna sobre la ordenación general.

Por ello se puede afirmar que el presente Estudio de Detalle no tiene influencia alguna sobre la ordenación general del municipio.

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

8. CONCLUSIÓN

Con la presente memoria y el resto de documentación gráfica adjunta queda a juicio de las redactoras que suscriben, suficientemente definida el presente Estudio de Detalle.

Aranda de Duero a 16 de diciembre de 2024

LAS ARQUITECTAS

Ruth Mambrilla Cabañas

Ana Isabel Hernando Asenjo



LA PROPIEDAD

M^a del Pilar Cebas Illera

M^a de los Reyes Cebas Illera,

o2ar
estudio de arquitectura



ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA



Anexo I. Ficha nº8 CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO



ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

Se recoge a continuación un extracto de la ficha nº8 del catálogo arqueológico, donde la parcela que nos ocupa se encuentra incluida. La parcela se mantendrá recogida en esta ficha con el mismo grado de protección que aparece en la RPGOU, tras la aprobación del presente ED, ya que el mismo no modifica ni altera en absoluto su CATALOGACIÓN ARQUEOLÓGICA.

CATÁLOGO PGOU ARANDA DE DUERO						
BIEN: MURALLA Y TRAZADO				Provincia: BURGOS		
Municipio: ARANDA DE DUERO				Localidad: ARANDA DE DUERO		
Nº 8		SITUACIÓN URBANÍSTICA				SITUACIÓN JURÍDICA
CATEGORÍA	Fecha	Manz.	Suelo	REF. CATASTRAL	CLASE SUELO	
BIEN ARQUEOLÓGICO		26370	01	2637001VM4123N0001DB	SUELO URBANO	Propiedad privada
		26370	04	2637004VM4123N0001JB		
		26370	05	2637005VM4123N0001EB		
		26370	06	2637006VM4123N0001SB		
		26370	07	2637007VM4123N0001ZB		
		26370	08	2637008VM4123N0001UB		
		26370	09	2637009VM4123N0001HB		
		26370	10	2637010VM4123N0001ZB		
		26370	11	2637011VM4123N0001UB		
		26370	12	2637012VM4123N0001HB		
		26370	13	2637013VM4123N0001WB		
		26370	14	2637014VM4123N0001AB		
		26370	16	2637016VM4123N0001YB		
		26370	17	2637017VM4123N0001GB		
		26370	18	2637018VM4123N0001QB		
		26370	19	2637019VM4123N0001PB		
		26370	20	2637020VM4123N0001GB		
		26371	01	2637101VM4123N0001JB		
		26381	05	2638105VM4123N0001SB		
				PLAZA SAN JUAN		
				CALLE GUYUBARES		
		26385	01	2638501VM4123N0001GB		
		26385	07	2638507VM4123N0001MB		
		27363	01	2736301VM4123N0001SB		
		27363	02	2736302VM4123N0001ZB		
		27363	03	2736303VM4123N0001UB		
		27363	04	2736304VM4123N0001HB		
		27363	05	2736305VM4123N0001WB		
		27363	06	2736306VM4123N0001AB		
		27363	07	2736307VM4123N0001BB		
		27363	08	2736308VM4123N0001YB		
		27363	09	2736309VM4123N0001GB		
		27363	10	2736310VM4123N0001BB		
		27363	11	2736311VM4123N0001YB		
		27363	12	2736312VM4123N0001GB		
		27363	13	2736313VM4123N0001QB		
		27380	01	2738201VM4123N0001KB		
				CALLE CENTENO		
				CALLE FRANCESILLAS		
		27395	01	2739501VM4123N0001SB		
				CALLE LOS PAULLOS		
		27396	01	2739601VM4123N0001HB		
		27396	03	2739603VM4123N0001AB		
		27396	04	2739604VM4123N0001BB		
		27396	08	2739608VM4123N0001PB		
		27396	09	2739609VM4123N0001LB		
		27396	10	2739610VM4123N0001QB		
		27396	11	2739611VM4123N0001PB		
		27396	12	2739612VM4123N0001LB		
		29365	01	2936501VM4123N0001RB		
		29365	02	2936502VM4123N0001DB		

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

SUPERFICIE QUE OCUPA	ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA
34.205 m ²	SIGLOS XI-XIV
Las referencias catastrales en rojo indican los solares donde la muralla se conserva	
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL	
En este caso se encuentran las superficies en las que existen estructuras pertenecientes a la muralla.	
Bajo la protección de la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.	
Dentro de este nivel se incluyen aquellas áreas donde se localizan yacimientos arqueológicos declarados Zonas Arqueológicas y elementos declarados BIC.	
RESTOS ARQUEOLÓGICOS:	
Entre la Calle Postas y la Calle Santa Lucía, en el nº 14 de esta última Nº de referencia catastral: 2936509VM4123N0001U8, en un edificio recientemente derribado se mantiene un tramo de muralla que salva el desnivel existente entre las dos calles mencionadas. El solar va a ser edificado de forma inmediata, por lo que es posible que este vestigio termine por desaparecer.	
En el Nº 36 de la calle Barrio Nuevo (Nº de ref. catastral: 3038324VM4133N0001FQ, edificio que hace esquina con la Calle Puerta Nueva, se contempla un alto lienzo de piedra que, muy probablemente, se corresponda con uno de los	

cubos de la Puerta Nueva.

USOS:

Sólo se autorizarán obras que no alteren ni perjudiquen la naturaleza de los elementos históricos reseñados, relacionadas con su conservación, restauración y puesta en valor, siempre previo proyecto de intervención arqueológica autorizado por el organismo competente en materia de cultura.

- Superficies que antes de la realización del PGOU tenían la clasificación de Suelo Urbano: siguen manteniendo dicha clasificación.

ACTUACIONES: Las obras que puedan realizarse deberán contar con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio. Sólo se autorizarán obras que no alteren ni perjudiquen la naturaleza de los elementos históricos reseñados, relacionadas con su conservación, restauración y puesta en valor, siempre previo proyecto de intervención arqueológica autorizado por el organismo competente en materia de cultura.

En los casos de:

- 1.- Excavaciones y movimientos de tierras provocados por la realización de infraestructuras (acometidas de gas, luz, agua, alcantarillado, contenedores de basuras, etc.): Estas obras irán acompañadas de la excavación total de la superficie afectada. Si la naturaleza y estado de conservación de dichos elementos, hicieran peligrar la conservación de la Muralla, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera de su ámbito de afección. Los materiales utilizados para albergar las diferentes infraestructuras tienen que avalar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su cambio antes de que este llegue a su fin.
- 2.- Pavimentación y ajardinamientos: se propondrá como medida inicial la ejecución de un control arqueológico de los trabajos, salvo que el organismo competente en materia de patrimonio decida en otros términos.

NIVEL DE PROTECCIÓN PREVENTIVA

En estos casos se encuentran todo el área delimitada del trazado de la muralla y su franja de protección, salvo los espacios reflejados en el punto anterior: El espacio protegido se divide en dos tramos:

- 1.- Trazado interior: corresponde al cierre por el este de la cerca medieval. Los solares delimitados con protección arqueológica discurren desde la puerta del Duero, en dirección norte, hasta la plaza Arco del Pajarito. Sus límites en el tramo sur lo fijan la calle la Sal y la plaza Mayor, continúa hacia el norte hasta su linde con los solares protegidos del área de afección de la iglesia de Santa María, y sus fronteras por el oeste la marca la citada calle de la Sal y por el oeste los solares sitos en la acera derecha de la calle Cascajar. La zona norte de este área protegida, comienza al final del Nº 8 de la calle Cascajar, su límite oeste lo señala la calle de la Plata, y su límite este lo marcan los solares de la acera derecha de la calle Cascajar.

- 2.- Trazado exterior: Se trata del cinturón de solares que circundan el núcleo histórico y que se corresponden con el trazado de la cerca del siglo XIV.

El exterior de la zona delimitada linda con la avenida del Espolón, calle Postas, plaza de la Virgencilla, plaza del Arco Isilla, traseras de los solares de la calle San Antonio hasta su cruce con la calle de los Pozos, donde comienza el tramo norte delimitado por el barranco del Bañuelos, continuando hacia el oeste hasta el Puente de las Tenerías para volver al Paseo del Espolón.

El interior está delimitada por la calle del Santo Cristo, la Plaza Mayor, la calle de Santa Lucía, la calle de Rica Posada, la calle de Ronda, la calle Puerta Nueva, hasta su confluencia con la calle de la Plata, ya en el norte continúa por esta calle hasta la calle Canalejas, continúa por las traseras de los últimos solares de la calle de la Plata, Las Francesillas y la calle Centeno, continúa por la calle Palillos, calle Gayubares, traseras de los solares de la Plaza de San Juan, plaza de San Juan, últimos solares de las calles Santa Ana, calle de Pedraja y de la Lobera, continuando por la plaza de la Ribera que linda en su extremo oriental con la calle del Santo Cristo.

Las actuaciones que se determinan en este documento serán de aplicación a toda la superficie delimitada, salvo aquellas zonas localizadas dentro del área, vaciadas desde antiguo y ocupadas en la actualidad por bodegas¹⁴³, o que han sido objeto de vaciados completos en épocas recientes para la construcción de nuevas edificaciones. (Ver Plano).

USOS:

Las obras que quieran efectuarse deberán contar con un proyecto de intervención arqueológica que será informado por el organismo competente en materia de cultura.

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

MEMORIA

- Superficies que antes de la realización del PGOU tenían la clasificación de Suelo Urbano: siguen manteniendo dicha clasificación.

ACTUACIONES: Las obras que puedan realizarse deberán contar, previamente a la concesión de la licencia municipal, con el informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio.

En caso de:

1.- **Derribos:** En el caso de derribos de edificaciones existentes en el trazado de la muralla será obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise el derribo de las construcciones existentes en este ámbito. En caso de aparecer restos murarios relacionados con la muralla, cambiará el tipo de protección al de integral. Se procederá a la conservación y puesta en valor de la estructura, siendo obligatorio la realización de una lectura de paramentos

2.- **Vaciados de solares producidos por la excavación de sótanos o de cimentaciones:** Realización de sondeos arqueológicos que ocuparan el 50 % de la superficie afectada por las obras. Una vez ejecutada esta fase inicial, se decidirá, bajo supervisión de la administración competente en materia de cultura, la ampliación de la intervención arqueológica o la realización de un control de los subsiguientes trabajos de remoción de tierras. Si en la intervención antedicha se documentaran restos pertenecientes a la cimentación de la muralla se procederá a su conservación e integración en la obra, realizando si fuera posible su puesta en valor. Los restos encontrados pasarán a tener una protección integral.

3.- **Excavaciones y movimientos de tierras provocados por la realización de infraestructuras (acometidas de gas, luz, agua, alcantarillado, contenedores de basuras, etc.):** se efectuará un control arqueológico de las superficies afectadas por dichas obras a fin de documentar las posibles estructuras y niveles que pudieran existir, en función de los resultados la administración competente en materia de cultura decidirá sobre la finalización de los trabajos o el cambio de actuación a otra de mayor calado.

4.- **Pavimentación y ajardinamientos:** se propone como medida inicial la ejecución de un control arqueológico de los trabajos, salvo que el organismo competente en materia de patrimonio decida en otros términos.

1.-LOCALIZACIÓN:

.- **Accesos:** Área que circunda el casco histórico y el eje que va desde la Puerta del Duero hasta la Puerta Arco del Pajarito, salvando el área delimitada de la iglesia de Santa María.

asar
estudio de arquitectura



ESTUDIO DE DETALLE PARCELA EN PLAZA DE LA RIBERA, 18. ARANDA DE DUERO (BURGOS)

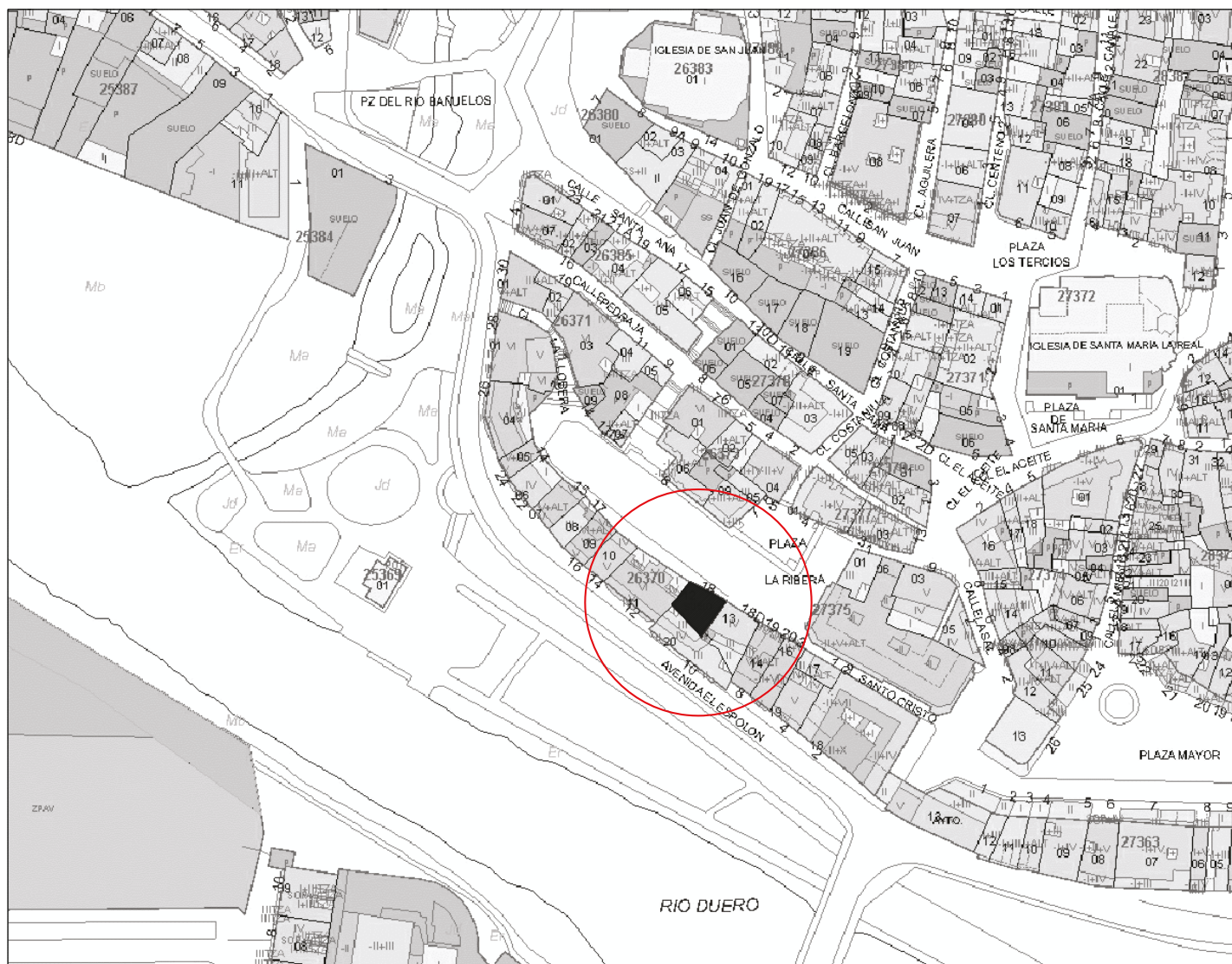
MEMORIA



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ARQUITECTAS ANA HERNANDO ASENJO RUTH MAMBRILLA CABAÑAS

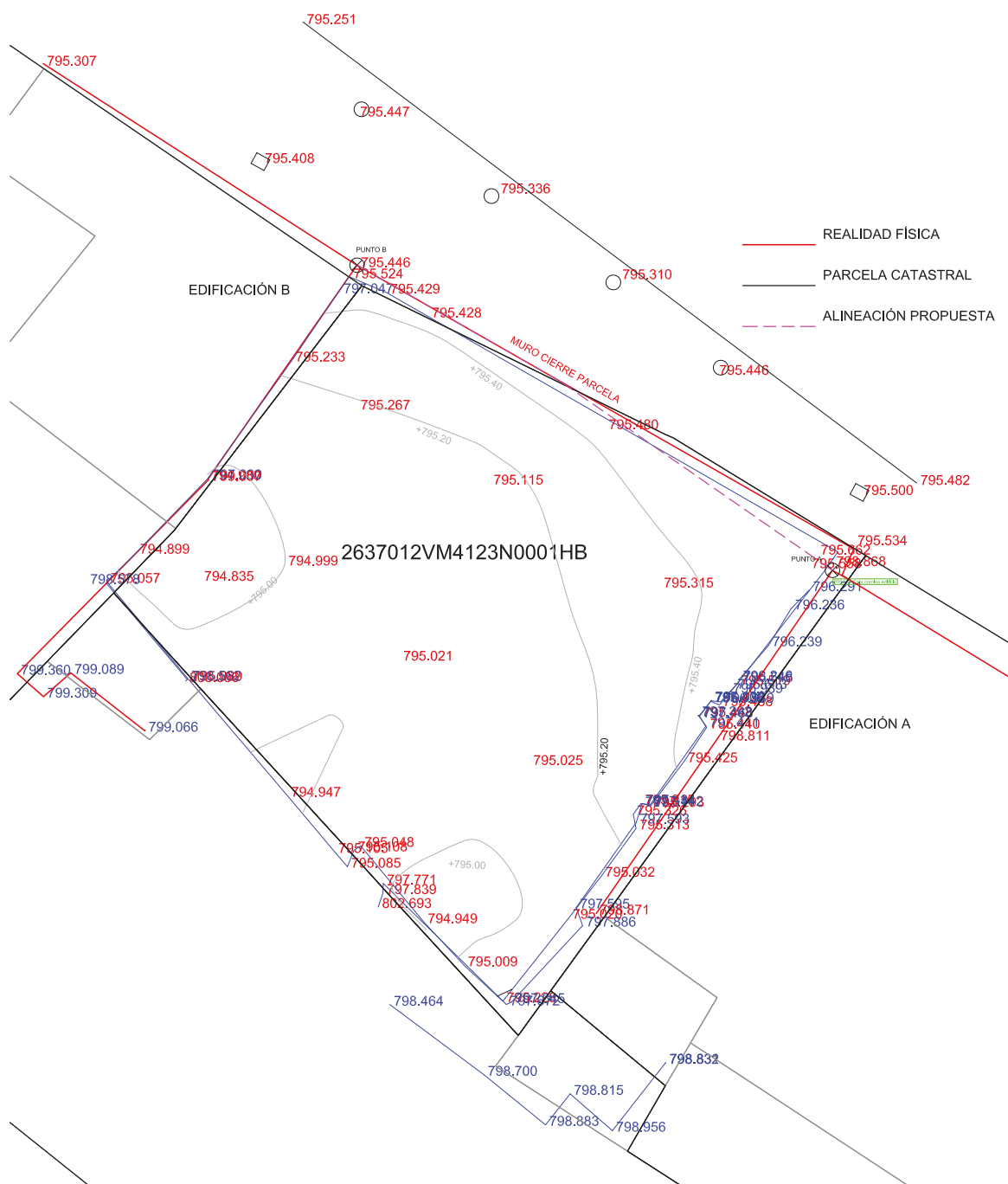
26



1
E: 1:1000
Diciembre 2004
PLAN DE SITUACIÓN
PLAN DE CALLES
PLAN DE VEREDAS LLEDA
PLAN DE VEREDAS LLEDA

o2ar

ARQUITECTOS
RITA MARTELLO CASAS
ANA MARTELLO CASAS
C. M. 10.100
R. M. 10.100
C. M. 10.100
R. M. 10.100
C. M. 10.100
R. M. 10.100



ARQUITECTAS
RUTH MAMBRILLA CABAÑAS
ANA ISABEL HERNÁNDEZ ASEÑIDO

dar

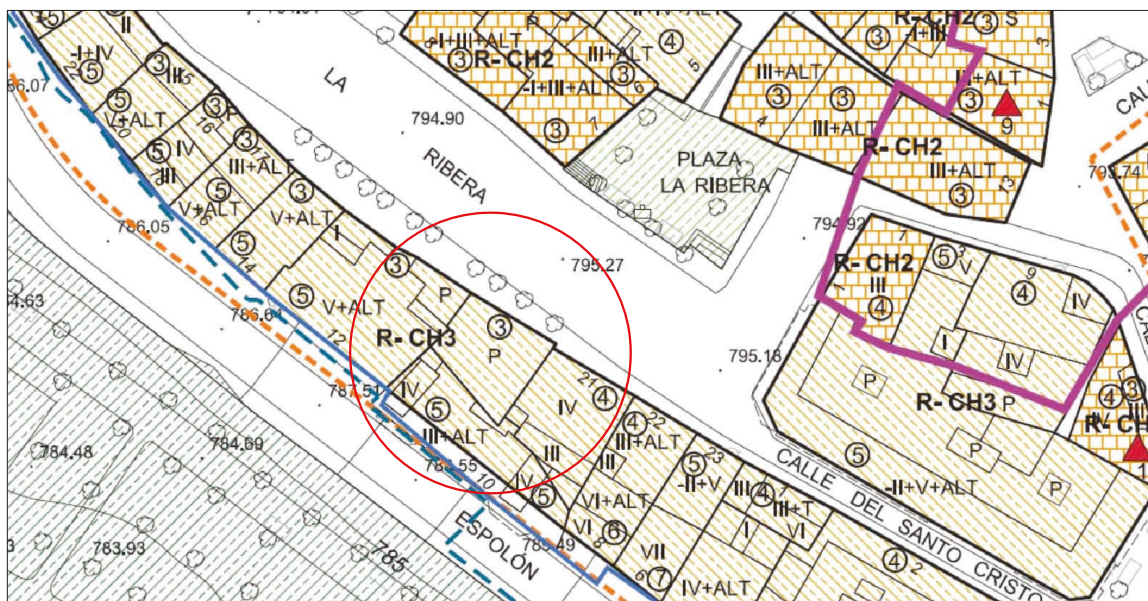
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA PLAZA DE LA RIBERA,18
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

PROMOTORAS
M^{te} PILAR CEBAS ILLERA
M^{te} REYES CEBAS ILLERA

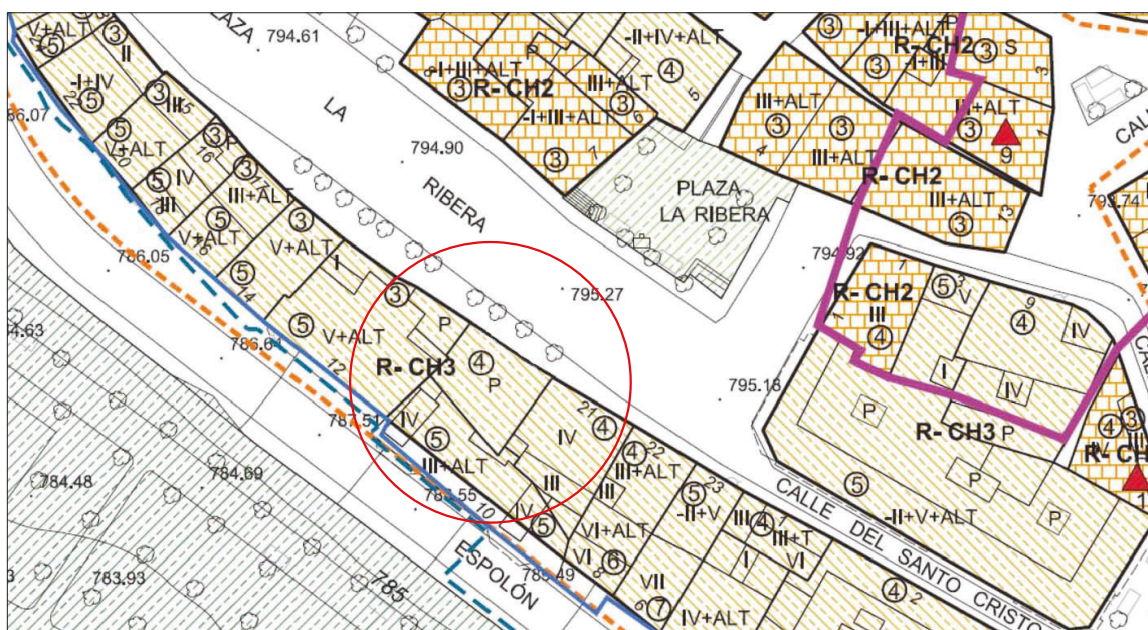
PLANO TOPOGRÁFICO
Y CATASTRAL.

E: 1/75
DIC 2024

13



PLANO DE ORDENACIÓN Rya_PGOU (PO_5.16)



PLANO ORDENACIÓN PROPUESTO ED

ARQUITECTAS
RUTH MARRILLA CABANAS
ANA ISABEL HERNÁNDEZ ASEÑO

C/ Moratillo, 15 Local
09400 Aranda de Duero Burgos
694 519 231
ruthmarrilla@sigma1.com
C/ Gáliz, 13 2º E
46005 Sagunto Valencia
661 937 196
haseño@sigma1.com

d2ar
diseño de arquitectura

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA PLAZA DE LA RIBERA 18
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

PROMOTORAS
Mª PILAR CEBAS ILLERA
Mª REYES CEBAS ILLERA

PLANO DE ORDENACIÓN Rya_PGOU (PO_5.16)
PLANO ORDENACIÓN PROPUESTO ED

E: 1/500
DIC 2024

I3-O1